[별지 제3호] 상속으로 인한 소유권이전등기 기록례

1. 상속

가. 법정상속분에 따라 상속하는 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월5일 제3500호	2019년1월10일 상속	공유자 지분 2분의 1 김예슬 770313-2033012 서울특별시 서초구 서초대로46길 60, 101동 201호(서초동, 서초아파트) 지분 2분의 1 김예린 790521-2035332 서울특별시 서초구 서초대로46길 60, 101동 201호(서초동, 서초아파트)

(주) 법정상속분에 따라 상속등기를 신청할 때에는 등기원인을 '상속'으로, 그 연월일을 피상속인이 사망한 날로 한다. 다만, 1959. 12. 31. 이전에 개시된 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청할 때에는 등기원인을 '호주상속 또는 유산상속'으로, 1960. 1. 1. 부터 1990. 12. 31. 까지의 기간 중에 개시된 상속으로 인한 소유권이전등기를 신청할 때에는 등기원인을 '재산상속'으로 한다.

나. 법정상속분에 따라 공유지분을 상속하는 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	2번김우리지분 전부이전	2019년3월5일 제3500호	2019년1월10일 상속	공유자 지분 10분의 3 김예슬 770313-2033012 서울특별시 서초구 서초대로46길 60, 101동 201호(서초동, 서초아파트) 지분 10분의 3 김예린 790521-2035332 서울특별시 서초구 서초대로46길 60, 101동 201호(서초동, 서초아파트)

(주) 상속인이 취득한 지분표시는 전체에 대한 지분을 표시한다.

다. 협의분할에 의한 상속의 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
5	소유권이전	2019년3월5일 제3500호	2019년1월10일 협의분할에 의한 상속	소유자 이기태 721205-1352121 서울특별시 종로구 인사동길 8 (인사동)

(주) 협의분할에 의하여 공유지분을 상속하는 경우는 전항 참조.

라. 조정분할 또는 심판분할에 의한 상속의 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
5	소유권이전	2019년3월5일 제3500호	2019년1월10일 조정분할(또는 심판분할)에 의한 상속	소유자 이기태 721205-1352121 서울특별시 종로구 인사동길 8 (인사동)

(주) 조정분할 또는 심판분할에 의하여 공유지분을 상속하는 경우는 나.항 참조.

마. 법정상속분에 따라 대습상속하는 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월5일 제3500호	2019년2월5일 상속	공유자 지분 10분의 5 김갑동 600124-1056407 서울특별시 영등포구 의사당대로 1길 26(여의도동) 공동상속인 중 김을동 2017년10월 8일 사망하였으므로 대습상속 지분 10분의 3 이미정 650320-2617312 서울특별시 서대문구 세무서2길2(홍제동) 지분 10분의 2 김경주 910703-1062316 서울특별시 서대문구 세무서2길2(홍제동)

(주) 1. 상속인이 될 직계비속이 상속개시(피상속인 2019.2.5.사망) 전에 사망(피대습자 2017.10.8.사망)으로 대습상속(배우자, 자녀)이 발생한 경우의 등기기록례이다.

2. 상속결격자의 대습상속인이 있는 경우에도 준용한다.

바. 상속재산 분리의 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
5	상속재산분리	2019년5월3일 제3500호	2019년2월4일 상속재산분리	권리자 김일남 430210-1456314 서울특별시 마포구 마포대로 25 (공덕동)

(주) 1. 민법 제1049조에 의한 경우이다.
2. 상속재산의 분리를 청구한 자를 권리자로 기록한다.

사. 유류분 반환

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
5	소유권일부이전	2019년3월5일 제3500호	2019년2월5일 유류분반환	공유자 지분 3분의 1 박나라 620201-2024425 서울특별시 마포구 성암로15길 12(상암동)

(주) 원인일자는 반환청구의 의사표시를 한 날(소에 의하여 반환청구의 의사표시를 한 때에는 소장 송달일)이다.

아. 상속포기의 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권리자 및 기타사항
2	소유권이전	2018년2월3일 제2062호	2018년2월1일 상속	~~공유자~~ ~~지분 7분의 3~~ ~~김한울 350125-1045215~~ ~~서울특별시 종로구 율곡로1길 16 (사간동)~~ ~~지분 7분의 2~~ ~~김우리 580125-1056326~~ ~~서울특별시 서초구 반포대로 60 (반포동)~~ ~~지분 7분의 2~~ ~~김겨레 601020-1032145~~ ~~서울특별시 종로구 창덕궁길 105 (원서동)~~
2-1	2번소유권경정	2018년6월1일 제3005호	2018년4월21일 김겨레 상속포기	공유자 지분 5분의 3 김한울 350125-1045215 서울특별시 종로구 율곡로1길 16 (사간동) 지분 5분의 2 김우리 580125-1056326 서울특별시 서초구 반포대로 60 (반포동)

(주) 1. 이 기록례는 상속등기 후 상속인 중 일부가 상속을 포기한 경우이다.

2. 등기상의 이해관계인이 존재하는 경우에는 그의 승낙을 증명하는 정보 또는 이에 대항할 수 있는 재판이 있음을 증명하는 정보를 제공하여야 한다.
3. 등기를 한 때에는 소유권이전등기사항 중 경정할 사항을 말소하는 표시를 하여야 한다. 상속을 포기한 자의 지분을 목적으로 하는 저당권이 있는 때에는 이를 직권으로 말소하여야 한다.

2. 호주상속

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월9일 제3900호	1958년3월8일 호주상속	소유자 김정수 520115-1056407 서울특별시 종로구 인사동6길 7 (인사동)

(주) 구민법 당시(1959. 12. 31. 이전)의 호주상속의 경우이다.

3. 유산상속

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월5일 제1505호	1958년2월10일 유산상속	공유자 지분 2분의 1 이명안 520115-1056407 서울특별시 종로구 인사동6길 7 (인사동) 지분 2분의 1 이성한 530425-1056408 서울특별시 종로구 창덕궁길 105(원서동)

(주) 구민법 당시(1959. 12. 31. 이전)의 유산상속의 경우이다.

4. 상속등기 전에 다시 상속이 개시된 경우

가. 구민법 당시인 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월5일 제3500호	1958년2월8일 유산상속	공유자 지분 3분의 1 정하늘 520124-1056407 서울특별시 영등포구 의사당대로 1길 26(여의도동) 지분 3분의 1 정민국 550425-1056408 서울특별시 마포구 마포대로 25(공덕동) 공동상속인 중 정다운은 1959년10월 8일 사망하였으므로 호주상속 지분 3분의 1 정진운 450320-1617312 서울특별시 서대문구 세무서2길2(홍제동)

(주) 수인의 공동 유산상속이 개시된 후 그 상속등기를 하기 전에 공동 상속자의 1인이 구민법 당시(1959. 12. 31. 이전) 사망으로 호주상속이 개시되어 유산상속과 호주상속을 동시에 신청하는 경우의 등기 기록례이다.

나. 신민법 당시인 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월5일 제3500호	1963년2월3일 재산상속	공유자 지분 21분의 9 서하늘 520124-1056407 서울특별시 영등포구 의사당대로 1길 26 (여의도동) 지분 21분의 6 서민국 550425-1056408 서울특별시 마포구 마포대로 25(공덕동) 공동상속인 중 서도남은 1992년5월 3일 사망하였으므로 상속 지분 21분의 2 서영수 740320-1617312 서울특별시 종로구 인사동6길 7(인사동) 지분 21분의 2 서영진 761010-1065420 서울특별시 종로구 인사동6길 7(인사동) 지분 21분의 2 서영호 780722-2066221 서울특별시 종로구 인사동6길 7(인사동)

(주) 개정민법(1990. 1. 13. 법률 제4199호)의 시행일(1991. 1. 1.)이후에 상속이 개시된 때에는 등기원인을 『재산상속』이라고 기록할 수 없고 『상속』으로 기록하여야 한다.

다. 신·구민법 경합인 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월5일 제3500호	1955년2월3일 유산상속	공유자 지분 18분의 6 김도남 500124-1056407 서울특별시 중구 남대문로 113(다동) 지분 18분의 6 김도칠 530425-1056408 서울특별시 도봉구 덕릉로60길 5(월계동) 공동상속인 중 김학영은 1963년6월 2일 사망하였으므로 재산상속 지분 18분의 3 김영수 720320-1617312 서울특별시 용산구 원효로 10 (원효로1가) 지분 18분의 2 김영진 741010-1065420 서울특별시 용산구 원효로 10 (원효로1가) 지분 18분의 1 김영호 760722-1066221 서울특별시 용산구 원효로 10 (원효로1가)

(주) 전항의 (주) 참조.

라. 제1상속등기 전에 제2상속이 개시된 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월8일 제5020호	1934년10월2일 박성범이 호주상속 후 1959년10월8일 사망하였으므로 호주상속	소유자 박영준 500124-1056407 서울특별시 강남구 강남대로 430 (양재동)

(주) 1. 호주상속이 개시되었으나 그 상속등기를 하지 않고 있다가 신법 당시에 사망한 경우의 원인기록은 『○○○○년○월○일 아무개가 호주상속 후 ○○○○년○월○일 사망하였으므로 재산상속』으로 기록한다.

2. 4. 나항의 (주) 참조

마. 공유지분이 수차 상속된 경우

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	2번김우리지분 전부이전	2019년3월5일 제3500호	1956년4월4일 김을동이 호주상속 후 1988년5월2일 사망하였으므로 재산상속	공유자 지분 4분의 1 김광선 701115-1201257 서울특별시 서초구 강남대로 21 (서초동) 지분 4분의 1 김선호 720703-1562316 서울특별시 마포구 마포대로 25 (염리동)

(주) 1. 상속인이 취득한 지분표시는 전체에 대한 지분을 표시한다.
2. 4. 나항 및 라항의 (주) 참조.

5. 실종선고로 인한 경우(민법 부칙 제25조제2항)

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월5일 제3500호	1959년1월5일 재산상속(1964년1월5일 실종선고)	공유자 지분 6분의 3 이대한 490114-1056429 서울특별시 서초구 강남대로 21 (서초동) 지분 6분의 2 이민국 551014-1236429 서울특별시 마포구 마포대로 25 (염리동) 지분 6분의 1 이예린 570225-2829736 서울특별시 서초구 서초대로 60 (서초동)

(주) 1. 구민법 당시 실종기간이 만료되었으나 실종선고는 신민법 시행 후에 된 경우이다.
2. 그 상속순위, 상속분 기타 상속에 대하여는 신민법 규정에 따라야 한다.
3. 등기원인 일자는 실종기간 만료일을 기록한다(민법 제28조 참조).

6. 권리귀속

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소유권이전	2019년3월5일 제3500호	1958년8월9일 권리귀속	소유자 송찬호 431014-1236429 서울특별시 서초구 강남대로37길 21(서초동)

(주) 1. 구민법 시대의 관습에 따른 권리귀속 등기의 경우이다.
2. 권리귀속 일자는 전소유자 사망일자를 기록한다.

7. 공유자 중 1인의 상속인 부존재에 의한 이전

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
1	소유권보존	2018년3월5일 제3050호		공유자 지분 2분의 1 이대한 701115-1201257 서울특별시 서초구 강남대로 21 (서초동) 지분 2분의 1 최민국 680703-1562316 서울특별시 마포구 마포대로 25 (공덕동)
2	1 번최민국지분 전부이전	2019년5월7일 제3500호	2019년5월7일 상속인부존재 확정	공유자 지분 2분의 1 이대한 701115-1201257 서울특별시 서초구 강남대로 21 (서초동)

(주) 1. 민법 제267조의 경우이다.
2. 원인일자는 상속인 수색공고(민법 제1057조)의 공고기간의 다음날로 한다.

8. 특별연고자에 대한 분여

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
2	소유권이전	2018년10월2일 제1234호	2018년9월30일 민법 제1057조의2 의 규정에 의한 심판	소유자 서하늘 630419-1034125 서울특별시 용산구 효창원로 71 (공덕동)